

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE MAYAGÜEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS;
NAYDA IVETTE PEREZ BATISTA

DEMANDANTES

Vs.

FREDDY SALLENT AQUINO,
MARY ANN SANCHEZ CASIANO Y LA
SOCIEDAD LEGAL DE GANANCIALES POR
ELLOS COMPUESTA; CARLOS A. RUBIO
VALEDES; ANGEL DANIEL RIVERA SANCHEZ
Y MUNICIPIO AUTONOMO DE CABO ROJO.

DEMANDADOS

CIVIL NÚM.: CB2025CV00256

SALÓN 306

SOBRE: **INJUNCTION ESTATUARIO**

SENTENCIA

El 24 de abril de 2025, Rey Antonio Quiles Cuevas y Nadya Ivette Pérez Batista presentaron una “*Demanda*” de injunction estatutario preliminar y permanente al amparo de la Ley Núm. 75 de 1975 y del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, contra Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos, el ingeniero Carlos A. Rubio Valdés, el contratista Ángel Daniel Rivera Sánchez y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo. Alegan que son propietarios de una residencia colindante con la de los codemandados Sallent Aquino y Sánchez Casiano en la urbanización Haciendas del Club Golf y Playa, y que estos últimos realizan obras de construcción en violación al permiso núm. 2022-434087-PCOC-024607, a los planos aprobados, a restricciones de uso y edificación establecidas por escritura pública, y a leyes y reglamentos aplicables. Sostienen que el ingeniero Rubio Valdés, como proyectista e inspector designado, permitió las desviaciones, que el contratista ejecutó trabajos no autorizados, y que el Municipio aprobó y ha permitido la continuación de las obras pese a los incumplimientos alegados. Exponen que la construcción invade distancias mínimas, incluye ampliaciones no autorizadas y aperturas indebidas hacia la colindancia, y que las violaciones continúan, afectando su intimidad, seguridad y el valor de su propiedad. Solicitan, en consecuencia, el cese de las obras, la revocación del permiso, la demolición de lo construido ilegalmente y la imposición de costas y honorarios.

Mediante “*Orden*” emitida el 25 de abril de 2025, el Tribunal señaló la celebración de una vista de injunction estatutario mediante videoconferencia y ordenó la expedición de

órdenes de citación y mandamientos dirigidos a Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano, Ángel Daniel Rivera Sánchez, el Ing. Carlos A. Rubio Valdés y el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, con el propósito de garantizar su comparecencia al procedimiento judicial y salvaguardar el debido proceso de ley.

El 8 de mayo de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron una "*Comparecencia Especial*", sin someterse a la jurisdicción ni competencia del Tribunal, para impugnar la convocatoria a la vista de injunction estatutario señalada en el caso. En lo pertinente, alegaron que, aunque la *Demanda* fue presentada el 25 de abril de 2025, la parte demandante no acompañó emplazamientos conforme exige la Regla 4.1 de Procedimiento Civil, por lo que el Tribunal no adquirió jurisdicción sobre sus personas. Sostuvieron que, aun cuando el Tribunal emitió una "*Orden*" y una "*Orden y Citación*" el 25 de abril de 2025, y se diligenciaron el mandamiento, la orden y la citación, nunca se diligenció un emplazamiento válido, requisito indispensable para adquirir jurisdicción personal. Además, señalaron una inconsistencia entre los documentos emitidos, pues mientras la "*Orden y Citación*" convocaba a una vista de injunction estatutario, el mandamiento hacía referencia a una vista de interdicto posesorio. A base de lo anterior, solicitaron que se dejara sin efecto el señalamiento de vista del 13 de mayo de 2025, que la "*Demanda*" se remitiera al trámite ordinario y que se impusieran honorarios de abogado a la parte demandante por la presentación de un recurso defectuoso

Posteriormente, el 12 de mayo de 2025, el codemandado Angel Daniel Rivera Sánchez presentó "*Comparecencia Especial para Impugnar Convocatoria a Vista de Injunction Estatutario o Posesorio*", en la cual reiteró el planteamiento de falta de jurisdicción personal, alegando que no había sido emplazado conforme a derecho. Sostuvo que la convocatoria a la vista era nula y que continuar con el trámite sin emplazamiento válido constituía una violación al debido proceso, aclarando que su comparecencia era exclusivamente para impugnar la jurisdicción del Tribunal.

Mediante "*Resolución y Orden*" emitida el 12 de mayo de 2025, este Tribunal atendió estos planteamientos y aclaró expresamente que, conforme al ordenamiento jurídico aplicable a los injunctions estatutarios, no se requiere emplazamiento tradicional conforme a la Regla 4. El Tribunal resolvió que la notificación válida en este tipo de procedimiento se

realiza mediante entrega de copia de la orden junto con copia de la petición de injunction, y que dicha notificación tiene el mismo efecto jurídico que el diligenciamiento del emplazamiento conforme a la Regla 4.4 de Procedimiento Civil. No obstante, al advertir un error en los documentos previamente diligenciados, el Tribunal dejó sin efecto la vista señalada para el 13 de mayo de 2025 y ordenó la expedición de nuevas órdenes para subsanar la deficiencia procesal identificada.

El 15 de mayo de 2025, los demandantes presentaron una *“Moción Urgente en Solicitud de Orden”*. En ella alegaron que, pese al trámite judicial en curso, la obra continuaba ejecutándose. Señalaron que el 12 de mayo de 2025 los codemandados habían radicado ante el Municipio de Cabo Rojo una solicitud de variación de parámetros de construcción¹, lo cual caracterizaron como una admisión tácita de incumplimiento con los planos aprobados y un intento de legalizar retroactivamente las violaciones alegadas. Invocaron expresamente el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, destacando que el estatuto faculta al Tribunal a intervenir aun cuando existan procedimientos administrativos pendientes.

El 27 de mayo de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino y Mary Ann Sánchez Casiano presentaron una *“Moción de Reconsideración Parcial”*, reiterando sus argumentos de falta de jurisdicción personal y alegando que existía una incongruencia entre los documentos diligenciados, pues algunas órdenes aludían a un injunction estatutario mientras otros instrumentos hacían referencia a un injunction posesorio. Sostuvieron que tales inconsistencias invalidaban el trámite procesal seguido.

Ese mismo 27 de mayo de 2025, los referidos codemandados en unión a el codemandado Angel Daniel Rivera Sánchez presentaron además una *“Comparecencia Especial sobre Nulidad”*, reiterando que su participación en el proceso no constituía sumisión voluntaria al foro y reafirmando sus planteamientos de nulidad.

Así pues, el 28 de mayo de 2025, los demandantes presentaron una *“Moción en Cumplimiento de Orden”*, mediante la cual informaron haber cumplido con determinaciones previas del Tribunal relacionadas con el diligenciamiento de los mandamientos, órdenes y citaciones a los codemandados como parte del trámite del injunction estatutario. Además,

¹ Caso número 2025-631881-CCO-015432.

informan que el codemandado Carlo A. Rubio Valdés se dio por notificado y citado por medio de su representación legal.

Ese mismo día, 28 de mayo de 2025, la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. presentó una “*Moción de intervención bajo la Regla 21 de Procedimiento Civil*”, solicitando autorización para intervenir en el presente pleito. En síntesis, alegó que es una corporación sin fines de lucro creada mediante la Escritura de Condiciones Restrictivas y Servidumbres en Equidad otorgada el 20 de febrero de 2003, la cual le confiere la responsabilidad de administrar la urbanización, velar por el cumplimiento de las condiciones restrictivas y operar la Junta de Control Arquitectónico encargada de evaluar y autorizar las construcciones y alteraciones en las residencias. Expuso que, a principios de 2022, los codemandados sometieron a la Asociación unos “*renderings*” de remodelación de su propiedad, los cuales fueron aprobados por la Junta el 18 de marzo de 2022, condicionados al cumplimiento estricto de lo aprobado, de las restricciones vigentes y de las distancias reglamentarias; sin embargo, sostuvo que los codemandados iniciaron la construcción de una estructura distinta a la autorizada, en violación a dichas restricciones. Señaló que la “*Demanda*” presentada el 24 de abril de 2025 plantea controversias directamente relacionadas con la validez, alcance y cumplimiento de la Escritura núm. 127 y con las facultades de la Asociación y su Junta, por lo que cualquier sentencia adjudicaría y afectaría sus derechos e intereses. A base de lo anterior, solicitó se le permita intervenir como cuestión de derecho conforme a la Regla 21.1, o en la alternativa, como intervención permisible bajo la Regla 21.2, y que se autorice la demanda de intervención acompañada.

El 30 de mayo de 2025, el codemandado Ángel Daniel Rivera Sánchez presentó una “*Comparecencia Especial sobre Nulidad*”, alegando que no había sido debidamente notificado ni emplazado conforme a derecho, y que el Tribunal carecía de jurisdicción personal sobre él. Ese mismo día presentó una “*Moción de Reconsideración*”, reiterando los planteamientos de falta de jurisdicción y cuestionando el fundamento jurídico de las determinaciones emitidas.

Mediante órdenes emitidas el 2 de junio de 2025, el Tribunal atendió y resolvió las comparecencias especiales y mociones de reconsideración pendientes, así como asuntos procesales relacionados con la solicitud de intervención y la representación legal de las

partes, determinando “*No Ha Lugar*” y que el trámite judicial continuaría conforme al marco procesal aplicable.

El 27 de octubre de 2025, los demandantes presentaron una “*Moción Urgente solicitando la paralización inmediata de la obra*”, alegando que la construcción continuaba ejecutándose a pesar del trámite judicial pendiente y de las determinaciones previas del Tribunal, lo que hacía necesario el remedio preventivo para evitar daños adicionales.

Mediante “*Orden*” emitida el 3 de noviembre de 2025, el Tribunal ordenó la paralización de toda obra y trabajo en el solar objeto del litigio hasta la determinación final del caso, so pena de desacato.

El 4 de noviembre de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial, una “*Moción de Reconsideración*” al amparo de la Regla 47 de Procedimiento Civil, solicitando la reconsideración de la orden de paralización de obras dictada el 3 de noviembre de 2025. Alegaron que dicha orden se emitió a partir de una moción de la parte demandante que no estaba jurada ni acompañada de prueba, en incumplimiento con la Regla 8.4 de Procedimiento Civil, y antes de vencer el término para que los demandados expusieran su posición. Sostuvieron que la orden viola el debido proceso de ley y las disposiciones que rigen el injunction estatutario, y que el Tribunal no resolvió dentro del término de veinte (20) días dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 tras la vista celebrada el 5 de junio de 2025. Añadieron que la parte demandante incurrió en incuria y que esta conocía que los demandados habían solicitado y obtenido un endoso municipal para una variación al permiso con el fin de legalizar la obra. A base de lo anterior, solicitaron que se reconsiderara la orden impugnada y que se desestimara la “*Demanda*”.

Así pues, el 7 de noviembre de 2025, la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc., en su carácter de parte interventora, presentó una “*Moción Informativa*” en la que expuso su posición respecto a la orden de paralización de obras dictada el 3 de noviembre de 2025 y a varias mociones presentadas con posterioridad por los codemandados. En síntesis, recordó que a principios de 2022 aprobó condicionadamente al matrimonio Sallent-Sánchez un proyecto de remodelación, sujeto al cumplimiento estricto de lo aprobado, de las condiciones restrictivas contenidas en la Escritura núm. 127 y de las

distancias reglamentarias de los patios. Alegó que, pese a ello, los codemandados construyeron una estructura sustancialmente distinta, de mayor tamaño y en violación a las distancias mínimas y a prohibiciones expresas aplicables al solar adquirido posteriormente mediante escritura, lo que motivó la presentación de la “*Demanda*” de autos. Señaló que, previo a la vista de interdicto celebrada en junio de 2025, los codemandados solicitaron una variación para intentar legalizar la obra sin contar con la aprobación de la Asociación, y que dicha variación es nula por contravenir las condiciones restrictivas vigentes. En cuanto a la “*Moción de Reconsideración*” presentada por el matrimonio Sallent-Sánchez, sostuvo que ni el *injunction* estatutario ni la Regla 57.2 de Procedimiento Civil requieren que la solicitud esté juramentada, y que el planteamiento sobre la validez de la variación carece de mérito. Finalmente, informó que, contrario a lo alegado por los contratistas, estos realizaron trabajos de construcción con posterioridad a la orden de paralización, y solicitó al Tribunal que tomara conocimiento de lo informado.

El 10 de noviembre de 2025, los codemandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial “*Moción sobre otra Informativa de la Asociación*”. En esencia, alegaron que la Asociación pretende convertir sus expresiones en prueba y reintroducir controversias ajenas a este pleito, particularmente sobre condiciones restrictivas privadas, las cuales —según sostienen— no son objeto del *injunction* estatutario bajo el Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y deben dilucidarse en un pleito separado. Señalaron que la propia Asociación reconoció que los codemandados obtuvieron un permiso válido y la autorización de la Junta, y que la variación endosada por el Municipio Autónomo de Cabo Rojo legalizó el patio lateral impugnado, tornando académico el reclamo del demandante para fines de este caso. Reiteraron además sus planteamientos sobre la falta de jurisdicción por ausencia de emplazamiento diligenciado, la improcedencia de órdenes interlocutorias bajo el Art. 14.1, la defensa de incuria por la inacción posterior a la vista, y que la orden de paralización excede el alcance permitido por la ley. Añadieron que la variación fue endosada cuando la obra ya estaba construida y que las labores señaladas por la Asociación no alteraban lo autorizado. Finalmente, sostuvieron que el demandante no probó su caso al no testificar bajo juramento y que el interdicto solicitado es improcedente a la luz del derecho al pleno disfrute de la propiedad y de los permisos y endosos obtenidos.

El 10 de noviembre de 2025, el Municipio Autónomo de Cabo Rojo presentó una *“Moción Informativa y Otros Extremos”*, aclarando que determinados documentos emitidos por la Oficina de Ordenamiento Territorial constituían recomendaciones administrativas y no permisos ni autorizaciones finales, conforme al Código Municipal, Ley Núm. 107-2020.

Mediante órdenes emitidas el 20 de noviembre de 2025, el Tribunal atendió las mociones pendientes y reiteró expresamente su orden de no permitir obras algunas hasta la resolución final del caso, bajo apercibimiento de desacato.

Así las cosas, el 24 de noviembre de 2025, la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc., en su carácter de parte interventora, presentó una *“Réplica”* a la *“Moción sobre otra informativa de la Asociación”* radicada por el matrimonio Sallent-Sánchez. En síntesis, alegó que es incorrecta la aseveración de los codemandados de que el Municipio Autónomo de Cabo Rojo aprobó una variación que legaliza las obras realizadas y que, por ello, el caso se tornó académico. Señaló que, conforme a una moción presentada por el propio Municipio el 10 de noviembre de 2025, la variación solicitada no ha sido aprobada y que el documento invocado por los demandados constituye únicamente una recomendación de otra dependencia municipal, condicionada además a que no existan restricciones privadas que prohíban lo construido. Reiteró que desde marzo de 2022 la Asociación advirtió al matrimonio Sallent-Sánchez que la construcción debía ajustarse estrictamente a lo aprobado, cumplir con las distancias reglamentarias de los patios y respetar todas las condiciones restrictivas vigentes, y sostuvo que la evidencia presentada demuestra que dichas advertencias fueron intencionalmente incumplidas. A base de lo anterior, solicitó al Tribunal que tomara conocimiento de lo informado, particularmente de que es falsa la alegación de que el Municipio emitió la variación.

Como consecuencia, el 9 de diciembre de 2025, los demandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos presentaron, en comparecencia especial, *“Moción sobre otras del Municipio de Cabo Rojo y de la Asociación enmendada”*. En síntesis, alegaron que dichos escritos —presentados con el propósito de “aclarar” planteamientos previos— tergiversan lo expresado por los comparecientes respecto al endoso municipal a la variación solicitada. Aclararon que nunca afirmaron que el Municipio hubiera “aprobado” la variación, sino que este emitió un endoso a la variación el 17 de junio de 2025, conforme surge de sus escritos anteriores. Señalaron

que la moción de la Asociación insiste indebidamente en traer al presente pleito controversias sobre condiciones restrictivas privadas, las cuales —según sostienen— deben ventilarse en un pleito separado y no fueron admitidas previamente por el Tribunal. En cuanto al escrito del Municipio, argumentaron que su aclaración resulta innecesaria, pues no contradice el hecho de que existe un endoso a la variación, y cuestionaron la inacción del Director de Permisos pese a una recomendación favorable emitida meses antes por el comité correspondiente. A base de lo anterior, solicitaron que se hiciera constar que sus expresiones han sido tergiversadas por la Asociación y el Municipio, y que se concediera cualquier otro remedio que en derecho proceda.

El 5 de junio de 2025, conforme al procedimiento especial dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, el Tribunal celebró vista evidenciaria para atender la solicitud de injunction estatutario. A dicha vista comparecieron todas las partes con representación legal. Durante el curso de la vista, el Tribunal atendió y resolvió los planteamientos procesales formulados por los codemandados, incluyendo alegaciones relacionadas con jurisdicción y aspectos procesales preliminares, las cuales fueron declaradas “*No Ha Lugar*” en sala. Acto seguido, el Tribunal procedió a recibir prueba testifical y documental sobre los méritos de la controversia.

Expuesta la trayectoria procesal del presente caso y celebrada la vista evidenciaria correspondiente, el Tribunal procede ahora a establecer las siguientes:

DETERMINACIONES DE HECHOS

1. El Ing. Carlos Rivera Pérez es el Director de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Cabo Rojo. Este firmó y otorgó el Permiso de Construcción núm. 2022-434087-024607, aprobado en agosto de 2022 a favor de los demandados. Dicho permiso fue identificado por el testigo en sala y admitido en evidencia como Exhibit I, sin objeción.
2. El Ing. Carlos A. Rubio Valdés fungió como diseñador e inspector del proyecto de construcción objeto de controversia.
3. El permiso de construcción aprobado establece los siguientes parámetros mínimos de patios: patio delantero de 4.47 metros; patio lateral derecho de 2.00 metros; patio lateral izquierdo de 3.00 metros; patio posterior de 3.58 metros; y patio interior de 0 metros.

4. A raíz de una querella radicada, personal del Municipio Autónomo de Cabo Rojo se personó a la propiedad de los demandados para inspección, encontrando que la verja ubicada en el patio lateral izquierdo se encontraba a una distancia aproximada de tres (3) pies de la colindancia, cuando el permiso aprobado exige una distancia mínima de tres (3) metros.
5. En las condiciones generales del permiso otorgado, específicamente en la condición núm. 6 (página 3), se establece que el permiso no tiene el alcance de invalidar condiciones restrictivas aplicables a la propiedad.
6. Asimismo, en la página 4 del permiso, inciso 12, se dispone que el permiso puede ser revocado si se utiliza información falsa o si el diseño no se ajusta a los reglamentos aplicables.
7. El 12 de mayo de 2025, el demandado Freddy Sallent Aquino sometió una Solicitud de Variación, la cual solicitaba únicamente una variación del patio lateral derecho, y no del patio lateral izquierdo, que es el área colindante con la propiedad de los demandantes.
8. La construcción realizada por los demandados debía coincidir estrictamente con lo aprobado en el permiso de construcción, lo cual no ocurrió en este caso.
9. El Tribunal cualificó y aceptó al Ing. Vicente León Martínez como perito en construcción y permisología, quien fue el perito contratado por la parte demandante para evaluar la obra construida.
10. De la prueba pericial presentada surge que el permiso de construcción fue correctamente otorgado; sin embargo, la obra fue construida en incumplimiento con los parámetros aprobados en dicho permiso.
11. El documento identificado como Exhibit II² corresponde a la Solicitud de Variación presentada el 12 de mayo de 2025 y describe su propósito como “conformar obra de construcción para ampliación”. El perito explicó que dicha expresión implica un intento de legalizar una construcción ya realizada.
12. Mediante la solicitud de variación, los demandados pretendieron aumentar el área de construcción de 1,487 pies cuadrados aprobados originalmente a 2,500 pies cuadrados.

² radicado en la Entrada 39 del expediente.

13. El perito testificó que, a su juicio profesional, la variación fue solicitada con el propósito de legalizar una obra construida en incumplimiento con los parámetros de diseño previamente aprobados por la agencia.

14. Conforme a la prueba presentada, el permiso aprobado exigía 3.00 metros en el patio lateral izquierdo; sin embargo, la construcción finalizada dejó una distancia aproximada de 0.90 metros. Asimismo, el patio posterior aprobado en 3.58 metros fue construido más allá de la colindancia.

15. En la página 2 del Exhibit II, en la sección de detalles adicionales, el solicitante contestó negativamente a la pregunta de si existían querellas relacionadas con el trámite, a pesar de que un mes antes se había radicado una querella sobre la obra.

16. De acuerdo con la reglamentación aplicable, la suma de los patios laterales derecho e izquierdo no puede ser menor de cinco (5) metros, requisito que no se cumple en la construcción realizada.

17. La Junta de Directores de la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. delegó al Comité Arquitectónico la facultad de evaluar los documentos sometidos por los titulares para realizar mejoras o trabajos en sus propiedades.

18. Para el año 2022, el Comité Arquitectónico aprobó los dibujos esquemáticos sometidos por los demandados, advirtiéndoles expresamente que debían cumplir con las distancias de los patios, obtener y cumplir con todos los permisos gubernamentales requeridos y someter nuevamente cualquier cambio para evaluación y aprobación.

19. El Tribunal concede mayor peso probatorio al testimonio del Ing. Vicente León Martínez y del Director de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de Cabo Rojo, por resultar coherente, fundamentado en documentos oficiales y consistente con los parámetros expresamente establecidos en el permiso de construcción aprobado.

20. La solicitud de variación de parámetros presentada por los codemandados fue radicada con posterioridad a la ejecución de la obra en incumplimiento, por lo que no constituye una autorización previa ni subsana las desviaciones acreditadas.

DERECHO APLICABLE

I.

Mediante la aprobación de la Ley Para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, Ley 161-2009, 23 LPRA sec. 9011, et seq, se insertó en nuestro esquema estatutario el marco legal y administrativo que rige los procesos de solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico. *Horizon v. Jta. Revisora, RA Holdings*, 191 DPR 228, 236 (2014). La referida disposición tiene como objetivo la transformación del sistema de permisos en nuestra jurisdicción, de modo que resulte en uno más transparente, ágil, confiable y eficiente. Exposición de Motivos, Ley 161-2009, supra. A su vez, incorpora una estructura para la evaluación y otorgamiento de permisos afín con las leyes y reglamentos aplicables, que propende a lograr un balance entre el desarrollo económico, la protección de los recursos naturales y la protección del derecho al disfrute de la propiedad. Íd. Por igual, la Ley 161-2009, supra, creó la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), organismo gubernamental adscrito a la Junta de Planificación, a quien se le confirió jurisdicción de evaluar, conceder y/o denegar determinaciones finales y permisos relacionados al desarrollo y uso de terrenos en Puerto Rico. 23 LPRA sec. 9018.

En lo aquí pertinente, el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, supra, dispone como sigue:

La Junta de Planificación, así como cualquier Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico en representación del interés público o una persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de *injunction*, *mandamus*, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: (1) la revocación de un permiso otorgado, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; (2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; (3) la paralización de un uso no autorizado; (4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo de esta sección, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevar a cabo con respecto a la misma será considerada *ultra vires*.

[...]

23 LPRA sec. 9024.

El antedicho artículo estatuye un mecanismo interdictal extraordinario de carácter estatutario y sumario “limitado a la obtención de órdenes para la paralización inmediata, provisional o permanente de usos contrarios a la ley”. *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429, 443-444 (2003). Dada su naturaleza, el *injunction* estatutario es independiente del *injunction* tradicional y, en consecuencia, generalmente exento de las exigencias legales que rigen a este. *Next Step Medical v. Bromedicom et al*, 190 DPR 474 (2014). La doctrina interpretativa reconoce que los requisitos para la ejecución del *injunction* tradicional son más rigurosos que los aplicables a aquel de índole estatutario. *Íd.* Ello obedece a que, en esencia, el interdicto tradicional se adoptó del sistema de equidad inglés para disponer de situaciones para cuya atención no existe remedio adecuado en ley. *Íd.*; *ARPe v. Rivera*, *supra*.

Por su parte, el *injunction* estatutario tiene su origen en un mandato legislativo expreso. *ARPe v. Rivera*, *supra*. De ahí que, contrario al interdicto tradicional, su concesión “requiere un tratamiento especial, enmarcado en un escrutinio judicial más acotado”. *Next Step Medical v. Bromedicom et al*, *supra*, pág. 497. Así, a tenor con la doctrina vigente, al interponerse una petición de *injunction* de esta naturaleza, “[no] se requiere alegación ni prueba de daños irreparables, [sino] solo la determinación de que el demandado ha violado las disposiciones de la ley”. *ARPe v. Rivera*, *supra*, pág. 444. Por igual, y en el contexto específico del empleo del mecanismo interdictal establecido en el Art. 14.1 de la Ley 161-2009, *supra*, toda persona legitimada para valerse del mismo deberá establecer ante el tribunal competente lo siguiente: 1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad denunciada y; 2) que la persona o personas señaladas se encuentran realizando un uso o actividad en violación a esa ley o reglamento. *ARPe v. Rivera*, *supra*, pág. 445.

II.

Por otro lado, la justiciabilidad requiere la existencia de un caso o una controversia real para que los tribunales puedan ejercer válidamente el poder judicial. *Ramos Rivera v. García García*, 203 DPR 379, 393-394 (2019); *Noriega v. Hernández Colón*, 135 DPR 406, 420 (1994). Los tribunales únicamente podemos evaluar los méritos de los casos que sean justiciables. *Hernández Montañez v. Pares Alicea*, 208 DPR 727, 738 (2022); *Bathia Gauthier*

v. Gobernador, 199 DPR 59, 68 (2017); *Asoc. Fotoperiodistas v. Rivera Schatz*, 180 DPR 920, 931 (2011).

No se considera una controversia justiciable cuando: “(1) se procura resolver una cuestión política; (2) una de las partes carece de legitimación activa; (3) hechos posteriores al comienzo del pleito han tornado la controversia en académica; (4) las partes están tratando de obtener una opinión consultiva, o (5) se intenta promover un pleito que no está maduro”. *Ramos Rivera v. García García*, supra; *Bathia Gauthier v. Gobernador*, supra, pág. 69; *Noriega v. Hernández Colón*, supra, pág. 421.

Por legitimación activa se entiende la capacidad de una parte para realizar con eficacia actos procesales como parte litigante y comparecer como demandante. Esta requiere que la parte tenga una capacidad individualizada y concreta ‘en la reclamación’ procesal. Ahora bien, no todo el que tiene ‘capacidad para demandar’ tiene ‘acción legitimada’ en un pleito específico. En cada pleito, además de ‘capacidad para demandar’, la parte interesada deberá demostrar que tiene un ‘interés legítimo[’]. *Co. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center*, 124 DPR 559, 563 (1989); Serrano Geyls, *Derecho Constitucional de Estados Unidos y Puerto Rico*, San Juan, Ed. C. Abo. P.R., 1986, Vol. I, pág. 13. Es un mecanismo de autolimitación y de prudencia judicial que persigue asegurar que el que presenta una acción en el tribunal tiene tal interés en el mismo que, con toda probabilidad, habrá de proseguir su causa de acción vigorosamente y habrá de traer a la atención del tribunal las cuestiones en controversia. *Co. Ópticos de P.R. v. Vani Visual Center*, supra, pág. 564; *Hernández Agosto v. Romero Barceló*, 112 DPR 407, 413 (1982).

La falta de legitimación activa da lugar a una falta de jurisdicción en el tribunal y, por consiguiente, es una condición insubsanable, que puede plantearse en cualquier etapa del proceso e incluso de oficio por el propio tribunal.³

A tenor del marco normativo expuesto que anteceden, el Tribunal está en posición de resolver.

DISCUSIÓN

El remedio de injunction estatutario dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 constituye un mecanismo independiente, sumario y limitado, creado por mandato

³ R. Hernández Colón, *Práctica Jurídica de Puerto Rico: Derecho Procesal Civil, Práctica Jurídica de Puerto Rico*, LexisNexis de Puerto Rico, San Juan, 5ta Ed., 2017, pág. 124.

legislativo expreso, cuyo propósito es permitir la intervención inmediata del Tribunal cuando se alega la existencia de obras o usos realizados sin autorización o en incumplimiento con los permisos concedidos. A diferencia del injunction tradicional en equidad, este remedio no requiere la demostración de daños irreparables ni la aplicación estricta de los criterios clásicos del interdicto, sino que basta con que la parte promovente acredite la existencia de una normativa aplicable y su violación. Veánse, *ARPe v. Rivera*, 159 DPR 429 (2003) ⁴; *Next Step Medical v. Bromedicon*, 190 DPR 474 (2014).

En el presente caso, el primer requisito se satisface plenamente. Surge de las determinaciones de hechos que la obra objeto de controversia se encuentra regulada por la Ley Núm. 161-2009, por el permiso de construcción núm. 2022-434087-024607, expedido por el Municipio Autónomo de Cabo Rojo, así como por los reglamentos de planificación y las condiciones generales incorporadas a dicho permiso. De forma expresa, el propio permiso establece los parámetros mínimos de patios, área de construcción y configuración autorizada, y advierte que su concesión no autoriza desviaciones no aprobadas, ni invalida restricciones privadas que graven la propiedad, ni legitima obras ejecutadas en contravención a los planos aprobados.

En cuanto al segundo requisito, la prueba desfilada en la vista evidenciaría demostró de manera clara y convincente que la construcción ejecutada por los demandados no se ajusta a los parámetros aprobados en el permiso núm. 2022-434087-024607. De la prueba pericial presentada surge que la obra incumple con las distancias mínimas de patios requeridas, particularmente en el patio lateral colindante con la propiedad de los demandantes, así como en el patio posterior, y que la suma de los patios laterales no cumple con el mínimo reglamentario exigido. Asimismo, se acreditó que la construcción excede el área autorizada originalmente en el permiso concedido por el Municipio.

La evidencia también establece que, una vez iniciada y sustancialmente ejecutada la obra en incumplimiento, los demandados sometieron ante el Municipio Autónomo de Cabo Rojo una solicitud de variación de parámetros, con el propósito de convalidar una construcción ya realizada. Sin embargo, de la propia comparecencia del Municipio surge que

⁴ La jurisprudencia citada se refiere al Artículo 28 de la Ley Núm. 76 de 24 de junio de 1975, el cual fue derogado mediante la aprobación de la Ley Núm. 161-2009, supra. Ante la ausencia de jurisprudencia que trate el Artículo 14.1 de la Ley 161-2009, según enmendado, y debido a que se trata de la figura antecesora del actual Artículo 14.1, supra, que procuraba esencialmente los mismos objetivos, acudimos a dicha jurisprudencia interpretativa.

los documentos invocados por los demandados no constituyen un permiso final ni una autorización válida, sino recomendaciones administrativas que no subsanan los incumplimientos acreditados. Más aún, se demostró que dicha solicitud de variación no atendía de forma completa las áreas en controversia, particularmente el patio lateral colindante con la propiedad de los demandantes, objeto principal del reclamo judicial.

Contrario a lo alegado por los demandados, el Tribunal no acoge el planteamiento de que la controversia se haya tornado académica por la tramitación administrativa posterior. El Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 autoriza expresamente la presentación del recurso judicial indistintamente de la existencia de procedimientos administrativos relacionados con los mismos hechos y dispone que, una vez presentado el recurso extraordinario ante el Tribunal, la agencia administrativa pierde jurisdicción sobre la querella correspondiente. En consecuencia, la alegada gestión administrativa posterior no priva a este foro de jurisdicción ni torna improcedente el remedio solicitado.

Tampoco prosperan los señalamientos procesales relacionados con la alegada falta de jurisdicción personal y deficiencias en la notificación. Como fue resuelto previamente por este Tribunal mediante órdenes interlocutorias, el injunction estatutario se rige por un trámite especial que no está supeditado a los términos ni a las rigideces del procedimiento ordinario, bastando la notificación válida de la orden y de la petición correspondiente para viabilizar la celebración de la vista conforme al Artículo 14.1. Dicho proceder es consistente con la naturaleza sumaria e independiente del remedio estatutario y con las garantías del debido proceso de ley, en tanto las partes demandadas fueron debidamente notificadas y tuvieron oportunidad de comparecer y ser escuchadas.

Por los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, este Tribunal declara **“CON LUGAR”** la solicitud de injunction estatutario presentada al amparo del Artículo 14.1 de la Ley Núm. 161-2009 y, en consecuencia, **ORDENA** a los demandados Freddy Sallent Aquino, Mary Ann Sánchez Casiano y la sociedad legal de gananciales compuesta por ambos; al Ing. Carlos A. Rubio Valdés; y al contratista Ángel Daniel Rivera Sánchez, así como a toda persona que actúe por sí o por conducto de estos, que procedan a demoler, a su exclusivo costo y responsabilidad, dentro del **término de (60) días contados a partir de la notificación de la presente Sentencia**, las siguientes obras construidas en violación al permiso de construcción núm. 2022-434087-PCOC-024607:

1. Las ampliaciones y construcciones no contempladas en los planos aprobados, incluyendo aquellas que exceden los parámetros autorizados en el referido permiso de construcción;
2. Toda construcción que incumpla con las distancias mínimas requeridas de los patios laterales y posteriores, conforme a los planos aprobados, la reglamentación aplicable y el Código Civil de Puerto Rico;
3. Las aperturas de puertas y ventanas construidas a menos de cinco (5) pies de las colindancias, en contravención a los planos aprobados, al permiso de construcción y a las disposiciones legales aplicables sobre luces y vistas;
4. Toda obra realizada sin la aprobación del Comité Arquitectónico de la urbanización, y en violación a las condiciones restrictivas establecidas en la Escritura Núm. 127 otorgada el 20 de febrero de 2003; y
5. Cualquier otra obra ejecutada en desviación de los planos certificados y del permiso de construcción aprobado, según descrito en la “*Demanda*” y la evidencia admitida.

SE ORDENA, además, que los demandados cesen y desistan inmediatamente de toda obra o trabajo adicional en el inmueble identificado como el Solar 102 de la urbanización Haciendas del Club Golf y Playa, hasta tanto se dé cumplimiento cabal a lo aquí ordenado, **so pena de desacato**.

REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE.

En Mayagüez, Puerto Rico a 23 de diciembre de 2025.

f/**MIGUEL A. LÓPEZ FELICIANO**
JUEZ SUPERIOR